

SCHRIFTSÄTZE · 16.03.1998

Schriftsatz

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.03.1998	Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz Collorafi — Handelsgericht Paris · 16. März 1998

Überblick: Schriftsatz, eingereicht von der Kanzlei Clément (Maître Jean-Paul Clément) für die Gesellschaften SEBOL, B et O, LES PINS und Herrn Collorafi bei der 1. Kammer des Handelsgerichts Paris unter dem Vorsitz von Herrn Vasseur, im Verfahren gegen McDonald's (RG 97/062466 und 98/010823).

Das Wesentliche

Der Rechtsbeistand antwortet auf die gegnerischen Ausführungen von Maître Jean-Marie Leloup und auf einen Bericht von Herrn Alain Husson Dumoutier, einem ehemaligen gerichtlichen Sachverständigen. Er macht geltend, dass zwar die von McDonald's erstellten Umsatzprognosen erreicht und sogar übertroffen worden seien, die Ertragsprognosen (Gewinne) sich jedoch nicht verwirklicht hätten, da die Strategie der Eröffnung neuer Restaurants die Rentabilität der bestehenden Einheiten, insbesondere SEBOL, habe einbrechen lassen. Er bestreitet die vom ehemaligen Sachverständigen gewählte Methode zur Berechnung der PAC (variablen Ausgaben), die er für theoretisch und ohne Bezug zu den besonderen Betriebsbedingungen der Collorafi-Gesellschaften hält. Er rechtfertigt die teilweise Hinterlegung der Gebühren durch Herrn Collorafi als Beweis guten Glaubens und beruft sich auf ein Urteil des Handelsgerichts Versailles, das McDonald's gegenüber einem anderen Franchisenehmer verurteilt hatte.

Tragweite

Diese Schriftsätze legen die Argumentation des Franchisenehmers zur Haftung des Franchisegebers und zur Anfechtung der Gutachten fest, im Vorfeld der erstinstanzlichen Entscheidung.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-collorafi-handelsgericht-paris-haftung-mcdonalds-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.